

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0052155-34.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **MARINETE FIGUEIREDO DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

Vistos.

MARINETE FIGUEIREDO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. Segundo consta na denúncia, no dia 20 de junho de 2017, por volta das 13h30min, na Rua Comendador Nestor Pereira, altura do nº 79, Pari, nesta Capital, o acusado trazia consigo, para inequívocos fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) pedras contendo crack, com peso líquido de 9,7g (nove gramas e sete decigramas), 06 (seis) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1,6g (uma grama e seis decigramas), 07 (sete) porções contendo a substância “Tetrahydrocannabinol”, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 14,5g (quatorze gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o acusado trazia consigo a importância de R\$190,00 (cento e noventa reais).

O acusado foi notificado a folhas 162. Em audiência, o imputado apresentou defesa prévia (159/161), e a denúncia foi recebida (fls. 163). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.**FUNDAMENTO e DECIDO.**A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está consubstanciada no auto de prisão em flagrante constante a folhas 02/03; boletim de ocorrência nº 2511/2017 (fls. 10/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo preliminar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de constatação nº 267.980/2017 (fls. 19/21), bem como no laudo de exame químico-toxicológico nº 267.981/2017 (fls. 133/135), que atestou a presença das substâncias “COCAÍNA” e “TETRAHIDROCANABINOL”, nos materiais encontrados com o réu. Substâncias entorpecentes que determinam dependência química e psíquica, de uso proscrito no Brasil, bem como pelos depoimentos obtidos em sede policial, além da prova oral produzida em Juízo.

Segundo o apurado, ficou comprovado que, no dia do acontecimento, policiais militares avistaram o acusado na via pública, mais precisamente na entrada da “Comunidade da Piscina”. Ao perceber a aproximação policial, o indiciado empreendeu fuga, sendo perseguido e detido. Na abordagem, foi verificado que o imputado trazia consigo 38 (trinta e oito) pedras de crack, 06 (seis) invólucros de cocaína, 07 (sete) porções de maconha, além de dinheiro em espécie. Os entorpecentes localizados estavam acondicionados em saquinhos individuais.

Da mesma forma, a autoria, é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, o acusado Marinete Figueiredo da Silva negou o delito que foi lhe imputado. Afirmou que se encontrava na praça no dia dos fatos, e policiais militares vasculharam a região e localizaram os entorpecentes. Disse que as autoridades policiais atribuíram a posse das drogas a sua pessoa (fls. 07/08).

Em juízo, o réu, Marinete Figueiredo da Silva, negou o delito que lhe foi imputado. Relembrou que recebeu uma ligação a respeito do falecimento de seu amigo “Francisco”. Esperava o corpo chegar ao local do velório. Disse que os policiais aportaram na região por volta das 09h00min. Informou que detinha o montante de R\$30,00 (trinta reais), e que já foi processado anteriormente.

A testemunha Matheus Henrique da Costa Ribeiro, policial militar, asseverou que em patrulhamento avistaram o imputado nas proximidades da “Comunidade Piscina”. Rememorou que o acusado ao avistar as autoridades policiais empreendeu fuga. Detiveram o réu, e, na revista pessoal, foram localizados entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro trocado. As drogas estavam acondicionadas em porções individuais, e as espécies aparentavam ser de “cocaína”, “crack” e “maconha”. Informalmente, o denunciado confessou a traficância. Por fim, reconheceu o réu como a mesma pessoa que sua equipe deteve.

A testemunha, Vinicius Alves Feliciano, também policial


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

militar, aduziu que sua unidade policial avistou o imputado no dia dos fatos, em local sabido por ser ponto de narcotraficância. O acusado empreendeu fuga em direção a “Comunidade Piscina”, sendo detido posteriormente. Em revista pessoal, encontraram “cocaína”, “crack”, “maconha”, além de dinheiro em espécie. Os entorpecentes estavam separados em porções individuais. Indagado sobre os fatos, o réu confessou a traficância. Por fim, reconheceu o denunciado como a mesma pessoa que sua equipe deteve.

A testemunha Ariane Cardoso Pereira, declarou que, no dia dos fatos, estava sentada conversando com os moradores, pois esperavam o corpo do falecido amigo. Afirmou que policiais chegaram e enquadraram as pessoas presentes. Posteriormente, as autoridades policiais vasculharam a região, encontraram uma sacola com entorpecentes. Disse que o réu não era o titular da valise, mas os agentes da Lei atribuíram a posse ao denunciado.

Não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos Policiais Militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam.”*

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. Ficou totalmente demonstrado que o réu *Marinete* trazia consigo, para fins de comércio, as drogas apreendidas nos presentes autos. Os relatos firmes dos Policiais Militares acerca da conduta realizada pelo réu são elementos que corroboram no mesmo sentido.

Ademais, a quantidade de droga encontrada, qual seja 38 (trinta e oito) pedras de crack, 06 (seis) invólucros de cocaína, 07 (sete) porções contendo “maconha”, além da importância de R\$190,00 (cento e noventa reais), afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciado.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na mesma senda, o fato narrado pelo réu de que existiria um “velório” referente ao seu amigo de nome “Francisco” não prospera. O acusado não informou quem é “Francisco”, tão pouco os acontecimentos em que o óbito ocorreu. De outra parte as autoridades policiais declararam que não sabiam de nenhum velório a ser realizado no momento, e no local dos fatos.

Os referidos materiais apreendidos em poder do réu, auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), foram periciados e o laudo do exame químico-toxicológico nº 267.981/2017 (fls. 133/135) demonstrou que as substâncias se tratavam de “COCAÍNA” e “TETRAHIDROCANABINOL”, componentes de uso proscrito no Brasil.

Prospera a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de drogas, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, em face dos maus-antecedentes apresentados pelo réu, constantes na folha de antecedentes juntada a folhas 136/148, resultando em **05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.** Em segunda fase, verifico estar presente a circunstância agravante referente à reincidência do acusado (fls. 139), resultando em **05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.** Em terceira fase, não há nada a se considerar, posto que inaplicável o redutor previsto em lei, em face da reiteração delitiva.

Fixo, por fim, o **REGIME FECHADO** para início do cumprimento da pena, nos termos da regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. Trata-se de acusado reincidente, e outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33,§2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que, além de reincidente, não auxiliou em nada no esclarecimento dos fatos, e ainda se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **MARINETE FIGUEIREDO DA SILVA** como incurso nas penas do artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2006, à pena de **05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, os motivos que ensejaram sua prisão preventiva permanecem inalterados. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Oportunamente expeça-se guia de recolhimento provisória.

Determino a destruição da droga apreendida a folhas 13/14, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendidos (fls. 13/14). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**